宁政函〔2023〕51号

宁乡市人民政府
关于宁乡横市S539线“2·17”道路运输事故调查报告的批复

市应急管理局:

你局《关于对〈宁乡横市S539线“2·17”道路运输事故调查报告〉予以批复的请示》（宁应急字〔2023〕62号）收悉。经研究，原则同意该调查报告。请有关部门严格按照法律法规规定，对事故相关责任单位和有关责任人进行处理和处罚。

附件：宁乡横市S539线“2·17”一般道路运输事故调查报告

宁乡市人民政府

2023年9月7日

附件

宁乡横市S539线“2·17”一般道路运输事故调查报告

2023年2月17日，S539线宁乡市横市镇向阳村地段发生一起道路运输事故，造成1人死亡，直接经济损失102万元。事故发生后，宁乡市交警大队第一时间赶到事故现场进行事故救援、现场勘察和调查，积极组织事故救援和善后处置工作。

宁乡市交警大队对该起道路交通事故作出了事故责任认定后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，成立由宁乡市应急管理局牵头，市公安局、市交运局、市交警大队、市总工会为成员单位的事故联合调查组对事故进行了调查，并邀请市纪委监委参加。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、技术鉴定、调查取证、综合分析和反复论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间：2023年2月17日19时00分许。

（二）事故发生单位：冷水江市坤泰建筑材料有限公司。

（三）事故发生地点：S539线宁乡市横市镇向阳村地段。

（四）事故类别：一般道路运输事故。

（五）事故伤亡情况：死亡1人。

（六）事故直接经济损失：102万元。

二、基本情况

（一）肇事车辆和驾驶人情况

1.车辆情况

肇事车辆牵引车号牌为湘KR****，车身为红色，车辆类型：重型半挂牵引车，品牌：解放牌，车辆型号：CA4250P66K24**** ，车辆识别代码：LFWSRXSJ5MFA1****，发动机号：5371****，注册日期2021年7月，外廓尺寸7050mm×2550mm×3560mm。该车办理了道路运输证，编号为湘交运管娄字431381203812号，有效期至2024年7月，业户名称为冷水江市坤泰建筑材料有限公司，经营范围为道路普通货物运输。该车年检有效期至2023年7月。该车投保于中国平安财产保险股份有限公司，购买了交强险（保险单号：1201213390170503****），有效期至2023年7月8日24时；投保于新疆中实宏盛安全统筹服务有限公司，购买了商业险（统筹单号：ZSB65100202200****），有效期至2023年7月8日23时59分。

肇事车辆挂车牌号为湘KG681挂，车身为红色，车辆类型：重型自卸半挂车，品牌：跃海路威牌，车辆型号：LYH9401ZHX，车辆识别代码：LA99FRZ3XM1LYH502，注册日期是2021年7月。登记所有人为冷水江市坤泰建筑材料有限公

司。该挂车办理了道路运输证，编号为湘交运管娄字431381203820号，业户名称为冷水江市坤泰建筑材料有限公司，吨位31.5吨，经营范围为道路普通货物运输。该挂车年检有效期至2023年7月。

2.驾驶人情况

谭某建，男，49岁，汉族，初中文化，户籍地址湖南省涟源市六亩塘街道办事处毛坪社区毛坪6组。事故发生时持有准驾车型为A2机动车驾驶证，驾驶证号：432503197312****，初次领证日期1996年1月31日，有效期至2025年1月31日。2002年8月取得经营性道路货物运输驾驶员从业资格，有效期至2026年2月25日。

（二）事故发生单位情况

1.冷水江市坤泰建筑材料有限公司（以下简称坤泰建筑公司）

冷水江市坤泰建筑材料有限公司为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码91431381MA4Q69****，注册资本伍拾万元，法定代表人段华中，注册住所冷水江市中连乡金湾村8组044号，经营范围包括利用建筑垃圾进行破碎、加工,制成砂、碎石、粗石粉、废渣免烧砖、城市行人道板并销售;建筑材料销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。坤泰建筑公司办理了道路运输经营许可证，编号为湘交运管许可娄字431381201697号，经营范围为道路普通货物运输。

事故发生时坤泰建筑公司的法定代表人段华中（原法定代表人张碧莹，2023年2月13日变更为段华中），持有道路运输企业安全生产管理人员安全考核合格证明，有效期至2026年5月19日。公司有安全经理龙卫文，安全员张翼，会计张娜，出纳钟波，车队调度员王增辉，安全协助管理员朱小平等管理人员，龙卫文、张翼、朱小平均持有道路运输企业安全生产管理人员安全考核合格证明，均在有效期内。公司现有运输货车35台。

2.冷水江市湘晖劳务派遣有限责任公司（以下简称湘晖劳务公司）

湘晖劳务公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期2011年3月22日，统一社会信用代码91431381570290****，注册资本贰佰万元，法定代表人伍介平，注册住所冷水江市红日路（锡局红日集资房103号门面），经营范围包括许可项目：劳务派遣服务；住宅室内装饰装修等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

湘晖劳务公司与坤泰建筑公司签订有劳务派遣协议书，协议约定湘晖劳务公司派遣人员到坤泰建筑公司从事驾驶、普工工作，双方建立劳务派遣关系，湘晖劳务公司向坤泰建筑公司派遣劳务人员，并提供派遣服务，坤泰建筑公司向湘晖劳务公司支付相关费用。劳务派遣期限为3年，从2022年1月1日起至2024年12月31日。湘晖劳务公司与肇事驾驶员谭某建签订有劳务合同，合同约定将谭某建派遣至坤泰建筑公司，从事货车

驾驶工作。

（三）事故发生地点情况

事故现场位于宁乡市横市镇向阳村S539线30KM + 250M处地段。该路段为省道，呈东西走向，单向二车道，半幅道面宽为7.00米，道路平直，路面干燥，两侧无路灯照明。事发当天天气为晴天，事发时间天黑，视线较差。事故地点为中心水泥隔离护栏开口处，开口处东西两侧有人行横道线。

现场留有湘KR0163重型半挂牵引车牵引湘KG681挂车组头西尾东停在路口内，其在路面留有长15.30米的刹车痕迹，痕迹起点位于路口东侧，距基准线4.40米，痕迹终点位于牵引车头右后轮位置；牵引车头前轮位于路口西侧人行横道线上，右前轮轴心距基准线（道路北侧边线为基准线）2.90米，距基准点（路口西北角路灯杆为基准点）4.00米，挂车右后轮轴心距基准线3.20米；死者头西脚东躺在路口西侧车道上，其头部距基准线5.30米，脚部距基准线5.90米，距牵引车头右前角18.10米。

（四）企业安全生产管理情况

经调查，坤泰建筑公司成立了安全管理机构，配备了专职安全员；定期开展了安全检查和隐患排查；驾驶员均符合驾驶资质并签订了劳动协议和安全目标责任书；通过第三方平台的北斗系统对公司车辆实时监控，能对车辆超速、疲劳驾驶进行报警并提供定位。通过线上道路运输专用软件对驾驶员进行教育培训，每月不少于4课时，并进行考试，80分以上为合格，不

合格人员需要重新学习考试。还通过短信平台、微信等发送信息和安全警示教育视频等。虽然公司建立了全员安全生产责任制，但未严格按照规定落实到位。

三、事故发生经过、应急处置及伤亡人员情况

（一）事故发生经过

2023年2月17日19时00分，谭某建驾驶湘KR0163重型半挂牵引车牵引湘KG681挂车组沿S539线由东往西方向行驶至宁乡市省道539线30km + 250m地段时，与沿人行横道由南往北通过S539线的行人刘某华相碰，导致事故发生。

（二）事故应急处置情况

谭某建撞到人后，马上拨打了“120”急救电话和“122”交警事故报警电话，并用车载对讲机联系了同在这条线跑运输的坤泰建筑公司司机袁某辉，请求帮忙联系了坤泰建筑公司管理人员，在现场等待交警过来处理。交警和救援人员先后到达现场后立即开展救援和现场勘察、调查工作，救援处置过程未发生次生事故，未引发社会不稳定事件。

（三）伤亡人员基本情况

本次事故造成1人死亡。受害者刘某华，男，汉族，1964年7月21日出生，身份证号码：430124196407****，户籍所在地湖南省宁乡市横市镇向阳村杉树塘组。

四、检验鉴定及交通事故责任认定情况

（一）司法鉴定报告情况

1.受害者死亡原因鉴定。湖南迪安司法鉴定中心对事故中的